

ACUERDO No 003 DEL 24 DE MARZO DE 2020
CONDICIONES EXCEPCIONALES PANDEMIA COVID19

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPEA IPE, en cumplimiento de sus funciones legales estatutarias, y particularmente de las establecidas en la ley.

CONSIDERANDO

- a. Que el Gobierno Nacional, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, y en la Ley 137 de 1994, ha expedido el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, mediante el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.
- b. Que el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades Constitucionales y legales, expide Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, por el cual imparte instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del CONAVIRUS COVID_19 y el mantenimiento del orden público.
- c. Que la Superintendencia de la Economía Solidaria, y en ejercicio de las facultades legales conferidas en el numeral 22 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, en concordancia con lo señalado en el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 de la Presidencia de la Republica, esta Superintendencia imparte instrucciones transitorias por un periodo de 120 días calendarios a sus entidades supervisadas, en la Circular Externa No.11 del 19 de marzo de 2020 así:

PRIMERA: Las organizaciones solidarias vigiladas deben establecer políticas y procedimientos de cartera de créditos, aprobados por el consejo de administración o junta directiva, que les permita identificar los asociados que serán objeto de la aplicación ágil de medidas especiales para atender la situación de emergencia declarada, priorizando los sectores determinados como de especial atención por el Gobierno Nacional. Estas políticas podrán contemplar lo siguiente:

1. Modificar a solicitud del deudor o por iniciativa de la organización solidaria que otorgó el crédito, previo acuerdo con el deudor, las condiciones inicialmente pactadas de los créditos, con el fin de permitirle la atención adecuada de su obligación ante el potencial o real deterioro de su capacidad de pago, sin que estos ajustes sean considerados como una reestructuración en los términos señalados en el capítulo II, de la Circular Básica Contable y Financiera, siempre y cuando durante los últimos seis (6) meses el crédito no haya alcanzado una mora consecutiva mayor a sesenta (60) días para microcrédito y consumo; y noventa (90) días para comercial y vivienda. En caso contrario, cualquier modificación en las condiciones iniciales de los créditos deberá considerarse como una reestructuración.

Las nuevas condiciones de estos créditos deben tener en cuenta el análisis de la capacidad de pago del deudor, sin desmejorar las garantías.

En estos casos, las organizaciones deberán determinar las políticas y procedimientos para atender y aprobar las solicitudes de modificación de las condiciones de estos créditos.



2. Las organizaciones solidarias podrán establecer periodos de gracia que atiendan a la situación particular del asociado, para los créditos que al 29 de febrero de 2020 no presenten mora mayor o igual a 30 días (incluidos los reestructurados), sin que dicho periodo de gracia se considere como un factor de mayor riesgo en el monitoreo de la cartera. En estos casos, la organización podrá continuar con la causación de intereses y demás conceptos durante este periodo. Una vez culminado el periodo de gracia y con el fin de restablecer la viabilidad financiera del deudor, las entidades podrán acogerse a lo señalado en el numeral 1 de la PRIMERA instrucción.

- Por el periodo de gracia establecido, estos créditos conservarán la calificación que tenían al 29 de febrero de 2020, y sólo después del mismo deben recalificarse de acuerdo con el análisis de riesgo de la organización solidaria. Por lo tanto, durante dicho periodo de gracia su calificación en las centrales de riesgo se mantendrá inalterada.

3. Tratándose de créditos rotativos y tarjetas de créditos para los asociados que se encuentren en las condiciones aquí previstas, no procederá por parte de la organización solidaria la restricción en la disponibilidad de los cupos, salvo que por consideraciones de riesgo así lo determinen.

Para los créditos cobijados por las medidas adoptadas por la organización solidaria en aplicación a la presente Circular, se deberá contar con un sistema de control que permita la identificación y seguimiento de las operaciones, incluida la calificación de riesgo de éstas.

SEGUNDA. Por el periodo transitorio, los cambios a las condiciones de los créditos en los términos aquí señalados y en atención a lo previsto en el Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, no se entenderán como una práctica generalizada para la normalización de cartera.

TERCERA. De manera general los créditos que al 29 de febrero de 2020 estuvieran en condición de reestructurados y como consecuencia de la coyuntura incurran en mora, su calificación de riesgo se mantendrá inalterada y no le serán aplicables las instrucciones del literal e) del numeral 2.4.3.1., del Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, que señala: "No obstante, si el crédito presenta mora, independientemente de la calificación que tenga en ese momento, se deberá llevar inmediatamente a la calificación que tenía al efectuarse la reestructuración (acumulando la mora del inicio y del proceso de reestructuración incumplido), efectuar la ley de arrastre y calcular las provisiones".

CUARTA. Las organizaciones solidarias vigiladas que establezcan las políticas, y procedimientos definidos en la PRIMERA instrucción de esta Circular, podrán adoptar las siguientes medidas:

- a) Utilizar el valor que exceda del 1% del deterioro general (provisión general) con el fin de cubrir el gasto por deterioro individual de la cartera de créditos.



b) Disminuir la constitución del deterioro general sobre la cartera del 1% al 0,5%, a partir de la fecha de la publicación de esta instrucción y durante los siguientes 120 días calendario.

Una vez finalicen los 120 días calendario, la Superintendencia determinará el mecanismo de reconstitución gradual que permita reestablecer el deterioro general.

QUINTA. Las organizaciones solidarias vigiladas deberán tener a disposición de la Superintendencia, las políticas y procedimientos adoptados, así como el detalle de los deudores beneficiados con las medidas que se generen a partir de la expedición de la presente Circular Externa.

SEXTA: Las organizaciones deberán dar a conocer a sus asociados las políticas adoptadas en cumplimiento de la presente Circular y poner a su disposición los mecanismos de atención prioritaria para tramitar y resolver de manera ágil, clara y oportuna las inquietudes, solicitudes y quejas en relación con las medidas aquí previstas.

SEPTIMA: Conforme a lo previsto en el inciso primero del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, la presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

ACUERDAN:

ARTICULO 1. MODIFICACION DE CRÉDITOS. COOPEA IPE, Modificará los créditos que por solicitud del deudor o por iniciativa de la cooperativa, previo acuerdo con el deudor, las condiciones inicialmente pactadas de los créditos, con el fin de permitirle la atención adecuada de su obligación ante el potencial o real deterioro de su capacidad de pago, sin que estos ajustes sean considerados como una reestructuración en los términos señalados en el capítulo II, de la Circular Básica Contable y Financiera, siempre y cuando durante los últimos seis (6) meses el crédito no haya alcanzado una mora consecutiva mayor a sesenta (60) días para microcrédito y consumo; y noventa (90) días para comercial y vivienda. En caso contrario, cualquier modificación en las condiciones iniciales de los créditos deberá considerarse como una reestructuración.

Atendiendo lo anterior el consejo de administración de la cooperativa de ahorro y crédito COOPEA IPE, autoriza realizar el siguiente proceso de cartera a todos los asociados que apliquen el anterior requisito expuesto en el numeral 1 del presente acuerdo así:

- a) Generar en el sistema de la cooperativa software SIINET, el listado de cartera con corte a febrero de los asociados que han presentado una consecutiva mora no mayor 60 días en los últimos seis meses para microcréditos y consumo y hasta 90 días para la comercial y vivienda.
- b) Generado el anterior archivo se anexará como soportes para ser identificados del procedimiento aplicado con el presente acuerdo, para su monitoreo e informe como requisito para presentar a la superintendencia.



- c) La gerencia y el administrador de cartera deberán contar con información actualizada y los archivos generados de todos los créditos cobijados por las medidas adoptadas por Coopeaipe en concordancia con la Circular 11 de 2020 de la Supersolidaria, que permita la identificación y seguimiento de las operaciones, incluida la calidad de riesgo de estos y darlos a conocer al Consejo de Administración en las reuniones.
- d) Las nuevas condiciones de estos créditos deben tener en cuenta el análisis de la capacidad de pago del deudor, sin desmejorar las garantías.

POLITICAS: El consejo de administración aprueba las siguientes políticas, aplicando la circular No. 11 de marzo 19 del 2020 de la Superintendencia así:

1. Para Los créditos de Consumo y Microcrédito que se encuentren a la fecha con una mora de 60 días y que apliquen lo estipulado en el presente acuerdo; se les podrá realizar la modificación a través de un acuerdo firmado con la información pertinente del estado de los créditos a la fecha como soporte.
2. Para Los créditos de Comercial y Vivienda que se encuentren a la fecha con una mora de 90 días y que apliquen lo estipulado en el presente acuerdo; se les podrá realizar la modificación a través de un acuerdo firmado con la información pertinente del estado de los créditos a la fecha como soporte.
3. se aplican a todos los asociados que lo soliciten, sin tener en cuenta su endeudamiento externo en el sistema financiero.
4. Se les aplican a los asociados que han mantenido un pago continuo con sus obligaciones con la cooperativa a la fecha mediante abonos periódicos.
5. En concordancia con el Reglamento de Crédito, los plazos podrán ser extendidos hasta 120 meses; considerando el valor del crédito, se le otorgará una ampliación del plazo con cuotas acordes y en común acuerdo con el asociado.
6. Se le otorgará una tasa especial para su financiación, aplicando el beneficio de acuerdo con la antigüedad como asociado de la cooperativa, excepcionando la revisión del puntaje de Score en la central de riesgo, pero considerando los pagos de frecuencia con la cooperativa.
7. se realizará su proceso de autorización por medios electrónicos (wasap, correo electrónico) donde el asociado solicite su modificación de acuerdo con el formato que la cooperativa suministre, manteniendo la información al inicio del crédito.
8. Una vez realizadas las modificaciones de los créditos, el nuevo plan de amortización podrá tener un lapso máximo 3 meses para iniciar el pago de las cuotas con la cooperativa.



9. La cooperativa a través el subgerente financiero, deberá realizar los ajustes pertinentes en el sistema y en la contabilidad, referente a las modificaciones realizadas a las obligaciones, teniendo en cuenta el presente acuerdo.
10. A los créditos que se les realice las modificaciones por cambios de garantías no se cobrará el gasto operativo de administración.
11. Si las garantías se mantienen en los créditos, se debe solicitar la actualización de los datos en el sistema de la cooperativa, que permita al asociado realizar su operación de forma ágil, estas operaciones van dirigidas a las actividades de asociados independientes o asalariados que han afectado su economía por la presente pandemia.

ARTICULO 2. PERIODOS DE GRACIA. COOPEA IPE, establece periodos de gracia que atiendan a la situación particular del asociado, para los créditos que al 29 de febrero de 2020 no presenten mora mayor o igual a 30 días (incluidos los reestructurados), sin que dicho periodo de gracia se considere como un factor de mayor riesgo en el monitoreo de la cartera. En estos casos, la organización autoriza la causación de solo un mes por periodo de gracia y demás conceptos durante este periodo. Una vez culminado el periodo de gracia y con el fin de restablecer la viabilidad financiera del deudor, las entidades podrán acogerse a lo señalado en el numeral 1 del presente acuerdo.

Por el periodo de gracia establecido, estos créditos conservarán la calificación que tenían al 29 de febrero de 2020, y sólo después del mismo deben recalificarse de acuerdo con el análisis de riesgo de la organización solidaria. Por lo tanto, durante dicho periodo de gracia su calificación en las centrales de riesgo se mantendrá inalterada.

POLITICAS: El consejo de administración aprueba las siguientes políticas, aplicando la circular No. 11 de marzo 19 del 2020 de la Superintendencia así:

1. Se otorgará un periodo de gracia, a los asociados afectados que lo soliciten y autoricen la realización del proceso, de forma física o virtual por medio de los mecanismos implementados en la página web de la cooperativa; lo expuesto, en pro de atender la calamidad por la Pandemia; postergando las fechas de los pagos establecidos en los planes de amortización, desde 2 hasta 4 meses.
2. Se podrá aplicar el periodo de gracia hasta 2 meses, a los asociados que tienen la connotación de empleados, pero que por la situación de la Pandemia, se han visto afectados al interior de sus empresas, por retraso en los pagos, reducción de sus ingresos o licencias no remuneradas.
3. Se podrá aplicar el periodos de gracia hasta 4 meses, a los asociados que tienen la connotación de independientes (comerciantes, venta de comidas ambulantes, restaurantes, estancos, piñaterías, microempresarios entre otros); a los que su economía se ha visto afectada, reduciendo considerablemente sus ingresos, a consecuencia de la no ejecución de las actividades, durante el aislamiento obligatorio por la Pandemia actual.

4. Se podrá aplicar a todos los créditos con montos HASTA 150 SMLV con autorización de la Gerente, sin tener en cuenta el ente de aprobación inicial.
5. la calificación de cartera se realizará de forma normal y se aplicará de acuerdo con la presente circular sin ningún tipo de marcación del crédito en el sistema.

ARTICULO 3. APLICACIÓN PLAZO CUPO ROTATIVO: A solicitud del asociado se podrá ampliar el plazo hasta 60 meses del crédito **CUPO ROTATIVO**, teniendo en cuenta el monto del Cupo y Capacidad de Pago del asociado.

ARTICULO 4. PARA NUEVOS CREDITO: Para las solicitudes de crédito realizadas durante los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio del presente año, la primera cuota se podrá cancelar 2 meses después del desembolso.

ARTÍCULO 5. PERIODO TRANSITORIO. Por el periodo transitorio, los cambios a las condiciones de los créditos en los términos aquí señalados y en atención a lo previsto en el Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, no se entenderán como una práctica generalizada para la normalización de cartera.

ARTICULO 6. OCURRENCIA DE MORA. De manera general los créditos que al 29 de febrero de 2020 estuvieran en condición de reestructurados y como consecuencia de la coyuntura incurran en mora, su calificación de riesgo se mantendrá inalterada y no le serán aplicables las instrucciones del literal e) del numeral 2.4.3.1., del Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, que señala: "No obstante, si el crédito presenta mora, independientemente de la calificación que tenga en ese momento, se deberá llevar inmediatamente a la calificación que tenía al efectuarse la reestructuración (acumulando la mora del inicio y del proceso de reestructuración incumplido), efectuar la ley de arrastre y calcular las provisiones".

ARTICULO 7. RESPONSABILIDADES. COOPEA IPE, deberán tener a disposición de la Superintendencia, las políticas y procedimientos adoptados, así como el detalle de los deudores beneficiados con las medidas que se generen a partir de la expedición del presente acuerdo en concordancia con la Circular Externa No. 11 de 2020.

ARTICULO 8. COMUNICACION Y ATENCION DEL ASOCIADO. Coopea ipe, deberá dar a conocer a sus asociados las políticas adoptadas en cumplimiento del presente acuerdo, en concordancia a la Circular No.11 de 2020 y poner a su disposición los mecanismos de atención prioritaria para tramitar y resolver de manera ágil, clara y oportuna las inquietudes, solicitudes y quejas en relación con las medidas aquí previstas.



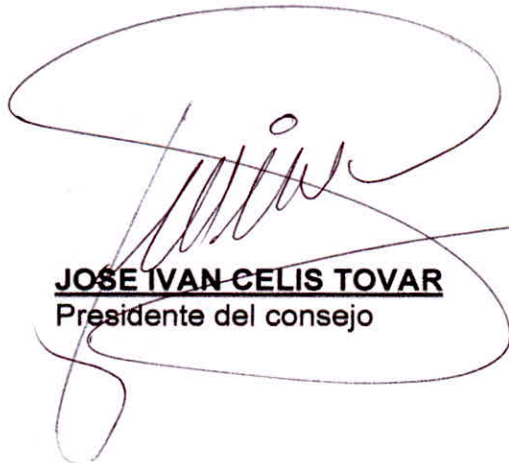
PARAGRAFO. El Consejo de Administración evaluará y hará un permanente seguimiento al funcionamiento efectivo de las medidas tomadas, no exime las responsabilidades al Consejo de Administración, al Representante Legal y a los Administradores de la Cooperativa, por todo cuanto sea de la competencia de estos, en relación con el proceso de medición, evaluación y control de los riesgos.

El presente Acuerdo fue socializado y aprobado en reunión extraordinaria celebrada el 24 de marzo del año 2020,

Comuníquese y cúmplase

Dado en Aipe – Huila, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2020

En constancia firman,


JOSE IVAN CELIS TOVAR
Presidente del consejo


CENELIA LEON QUIROGA
Secretaria Adoc.

